



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS

Lei Municipal nº 965 de 26 de fevereiro de 2009.

“Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUAS BARRAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal do Meio Ambiente, instrumento de capacitação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área ambiental.

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA:

I - Recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual do Meio Ambiente;

II - Dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

III - Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;

IV - Receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo realizadas na forma da lei;

V - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal do Meio Ambiente terá direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

VI - Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

VII - Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;

VIII - Projetos de crédito Rural destinados a Florestamento e Reflorestamento e adequação ambiental;

IX - Repasse das explorações dos recursos naturais por pessoa física ou jurídica que causam impactos ambientais, obedecendo a lei orgânica no cap. VII, para recuperação de áreas degradadas e trabalhos de educação ambiental;

X - Receita gerada pela usina de triagem do município;

XI - Recursos provenientes do uso da água de acordo com a lei;

XII - Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas;

Praça Governador Portela, nº 07 - centro - Duas Barras, RJ - CEP: 28.650.000
Tel: (22) 2534-1212 / Fax: (22) 2534-1788 - E-mail: prefeituradeduasbarras@bol.com.br




PREFEITURA DE DUAS BARRAS
ANTONIO CARLOS
PAGNUZZI ARAUJO
PREFEITO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS

Fl:02

§ 1 - A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública Municipal responsável pela área de meio ambiente, será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§ 2º - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, na conta especial sob determinação Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA.

Art. 3º - O FMMA será regido por um comitê com representantes da Prefeitura de Duas Barras e do Conselho Municipal do Meio Ambiente, a serem indicados pelo Presidente.

§ 1º - A proposta orçamentária do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA constará do Plano Municipal do Meio Ambiente - PMMA.

Art. 4º - Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA serão aplicados em:

I - Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços turísticos desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública Municipal, desenvolvido pelo órgão responsável pela execução da Política de desenvolvimento do Meio Ambiente ou por órgãos conveniados;

II - Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado, para execução de programas e projetos específicos de setor ambiental;

III - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a prestação de serviços ambientais;

V - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e educação ambiental;

VI - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área ambiental.

Art. 5º - As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais do Meio Ambiente se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente.



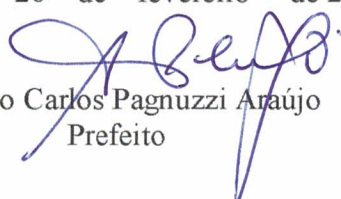
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS

Fl: 03

Art. 6º - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA bimestralmente, de forma sintética e, anualmente de forma analítica.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Duas Barras, 26 de fevereiro de 2009.


Antônio Carlos Pagnuzzi Araújo
Prefeito



Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Duas Barras

LEI MUNICIPAL Nº 965 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009.

"Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUAS BARRAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal do Meio Ambiente, instrumento de capacitação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área ambiental.

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA:

I - Recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual do Meio Ambiente;

II - Dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

III - Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;

IV - Receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo realizadas na forma da lei;

V - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal do Meio Ambiente terá direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

VI - Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

VII - Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;

VIII - Projetos de crédito Rural destinados a Florestamento e Reflorestamento e adequação ambiental;

IX - Repasse das explorações dos recursos naturais por pessoa física ou jurídica que causam impactos ambientais, obedecendo a lei orgânica no cap. VII, para recuperação de áreas degradadas e trabalhos de educação ambiental;

X - Receita gerada pela usina de triagem do município;

XI - Recursos provenientes do uso da água de acordo com a lei;

XII - Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas;

§ 1º - A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública Municipal responsável pela área de meio ambiente, será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§ 2º - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, na conta especial sob determinação Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA.

Art. 3º - O FMMA, será regido por um comitê com representantes da Prefeitura de Duas Barras e do Conselho Municipal do Meio Ambiente, a serem indicados pelo Presidente.

§ 1º - A proposta orçamentária do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA constará do Plano Municipal do Meio Ambiente - PMMA.

Art. 4º - Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA serão aplicados em:

I - Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços turísticos desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública Municipal, desenvolvido pelo órgão responsável pela execução da Política de desenvolvimento do Meio Ambiente ou por órgãos conveniados;

II - Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado, para execução de programas e projetos específicos de setor ambiental;

III - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a prestação de serviços ambientais;

V - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e educação ambiental;

VI - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área ambiental.

Art. 5º - As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais do Meio Ambiente se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Art. 6º - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA bimestralmente, de forma sintética e, anualmente de forma analítica.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Duas Barras, 26 de fevereiro de 2009.

ANTÔNIO CARLOS PAGNUZZI ARAÚJO
PREFEITO

(República por incorreção)

CLÁUDIO MORAES

■ Letreiros em veículos

■ Folhas

■ Letreiros luminosos

■ Silk Screen

■ Pósteres

■ Cartazes

Tel.: (22) 2522-7391

POLÍCIA

Golpe do Faustão continua fazendo vítimas

Facilidade de ganhar prêmios de grandes empresas atraem as pessoas

Não são novos os casos de golpes aplicados por telefone contados na delegacia da Vila Amélia. Todos os dias há pessoas sendo lecionadas por estelionatários, que estão sempre criando novas histórias para seduzir os interlocutores, levando-os a fazer depósitos bancários para receber prêmios fictícios. Atualmente os friburguenses vêm sendo vítimas de um crime conhecido como *Golpe do Faustão*.

São os muitos os casos ocorridos na cidade, mas nem sempre as pessoas fazem registro de seus prejuízos e, por não comunicarem que foram vítimas, mesmo que não tenham realizado o depósito solicitado, dificultam o trabalho da polícia na produção de estatísticas reais e investigações sobre os casos.

Num dos últimos registros feitos na 151ª DP, ocorrido na tarde

de segunda-feira, 9, uma aposentada de 60 anos recebeu uma ligação de uma pessoa que disse ser do programa *Domingão do Faustão* e que ela tinha sido sorteada numa promoção das empresas Nestlé e Oi. Segundo o falso promotor do programa, para ganhar todos os prêmios era preciso realizar um depósito de R\$ 100 para receber em sua casa quatro celulares, dois meses de ligação grátis

pela Oi, um computador e R\$ 5 mil.

Depois de realizar o depósito ela recebeu nova ligação e o homem disse que se fosse realizado ainda outro depósito de R\$ 150 ela ganharia uma viagem para qualquer lugar do mundo ou R\$ 36 mil. Neste caso o depósito deveria ser feito em nome de João Paulo Alves Santos. O caso foi parar na delegacia onde foi constatado o golpe.

Agentes da P2 apreendem adolescente acusado de integrar grupo que matou menina no Loteamento Floresta

No ano de 2008, uma adolescente foi executada no Loteamento Floresta, no Morro do Dedé. Outra menor que estava com ela também foi agredida e fêguiu que estava morta, conseguindo fugir. O depoimento da sobrevivente permi-

tiu à polícia encontrar os acusados.

Um a um eles foram sendo identificados e suas prisões foram sendo pedidas. Cinco menores e um maior de idade estão sendo acusados de terem participado do cri-

me. Alguns deles já estão privados de liberdade, aguardando a decisão da justiça sobre seus casos.

Na segunda-feira, 9, agentes do serviço reservado do 11º BPM - P2 - foram avisados de mandado de busca e apreensão contra um

dos menores que ainda estava em liberdade. Ele foi encontrado no bar do Samuel na Rua B, no Alto do Floresta. O menor foi levado para a delegacia junto com o irmão que é maior de idade e foi recolhido ao setor de custódia, onde está acautelado.

Motorista roubado por dupla armada

O motorista Alfredo Afonso de Andrade, 44 anos, passava pela ponte de pedestres em frente ao DER, na Avenida Governador Roberto Silveira, no Prado, às 4h35 de segunda-feira, 9, quando foi abordado por dois homens numa moto que o roubaram.

O assalto aconteceu quando ele chegou perto da avenida. Os motociclistas, am-

bos de capacete, pararam e um deles apontou um revólver para o rosto da vítima, exigindo que ele entregasse o relógio, celular, dinheiro e a aliança.

Depois do roubo o piloto acelerou e fugiu em direção ignorada pelo motorista que seguiu para a delegacia da Vila Amélia onde comunicou o fato.

Ciclista atropelado por trator

O ciclista Manoel dos Santos levou um susto tão grande na segunda-feira, 9, que perdeu, por algum tempo, a voz. Ele passava com sua bicicleta pela Avenida Santos Dumont, no Centro, quando foi atingido por um trator do tipo retroescavadeira, operado por Antônio José Ribeiro, 38 anos.

O caso aconteceu quando o ciclista perdeu a direção e caiu ao ultrapassar o trator. A bicicleta foi parar embaixo da retroescavadeira e Manoel foi jogado para o outro lado da via. Com os ferimentos causados pela queda ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital Raul Sertão.

Segundo o registro de ocorrência o trator não atingiu o ciclista, mas o susto causou uma espécie de trauma em Manoel. Fontes policiais disseram que em contato com ele no hospital não conseguiram informações sobre o caso por que ele não conseguia falar.

Câmara de vereadores discute desemprego em sessão especial

Sindicalistas participaram do encontro junto com representante do Ministro do Trabalho

A crise econômica mundial, o desemprego e o desrespeito aos trabalhadores foram assuntos abordados durante a sessão específica na Câmara Municipal de Nova Friburgo na semana passada. Representantes de sindicatos da cidade participaram do encontro que teve a presença de Antonio Albuquerque, assessor especial do Ministro do Trabalho Carlos Lupi e do superintendente da secretaria do trabalho Luiz Antonio Marinho.

A ideia da reunião foi do vereador Renato Abi-Râmia. O propósito era o de ouvir os representantes dos trabalhadores de diversas classes e juntos (trabalhadores, patrões e legislativo) encontrarem caminhos para o problema do desemprego na cidade. A ausência dos empregadores na reunião foi muito criticada por todos os participantes.

Um a um, os presidentes de sindicatos discursaram e analisaram a crise na economia mundial como algo que deve ser analisa-



O vereador Renato Abi-Râmia apresentou a necessidade de uma ampla discussão

do por toda a sociedade brasileira. Para eles o problema explica, em parte, o crescimento do desemprego em nossa cidade. Durante a reunião, um manifesto assinado por diversas entidades, denunciou as empresas, em diversos seguimentos, que foram favorecidas financeiramente pelo governo com a redução de im-

postos, mas que mesmo assim permitiram milhares de pessoas na cidade.

Durante o debate os representantes sindicais solicitaram aos vereadores que sejam criadas leis que proíbam a demissão de funcionários das empresas que tiverem incentivo fiscal do município. Outro assunto abordado fo-

ram os concursos públicos (1999 e 2007) da Prefeitura, que acabaram deixando cerca de cinco mil pessoas desempregadas. Além disso, abordou-se também a situação dos trabalhadores que têm seus direitos negados pelos patrões como carteira assinada e férias. O mercado informal, principalmente na área de confecções, que concentra grande parte da mão de obra do município, também foi tema de discussão.

A necessidade de qualificação profissional também foi apresentada na reunião quando foi destacada a não existência de uma efetiva Secretaria do Trabalho no município, mas sim um Programa de Direito do Trabalho. O responsável pelo programa, o advogado Ronaldo Calvo, destacou a educação, informatização e a qualificação da população como iniciativas necessárias em busca da solução.

A sessão (iniciada com cerca de uma hora e meia de atraso) terminou por volta das 23h. No encerramento o assessor Antonio Albuquerque, representante do ministro do trabalho, recebeu uma cópia do manifesto e disse que o ministério está de portas abertas para receber reivindicações e buscar soluções. O superintendente do trabalho, Luiz Antonio Marinho, destacou a seriedade da reunião e lembrou que a geração de empregos na cidade vai gerar consumo, enriquecendo o município.



Representantes de vários segmentos do mundo do trabalho participaram da sessão

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 2053-11 = REGIMENTO INTERNO F.M. MEIO AMBIENTE -
FMMA

Aprova o Regimento Interno do Fundo
Municipal de Meio Ambiente – FMMA.

O Prefeito Municipal de Duas Barras, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, regulamenta a Lei Municipal nº965/2009, aprovando o Regulamento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Duas Barras – CMMA, regido pelas disposições a seguir:

CAPÍTULO I
DA NATUREZA

Art. 1º O Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, órgão gestor de recursos com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de ações que, pela gestão racional e sustentável dos recursos naturais do Município, colaborem para que os munícipes, das presentes e futuras gerações, tenham adequada qualidade de vida através do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Parágrafo único. O Fundo Municipal de Meio Ambiente, é de caráter rotativo, natureza e individualização contábeis, destinado a dar suporte financeiro a programas de desenvolvimento sustentável, diretamente vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente com duração indeterminada.

Art. 2º Constituem recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA:

- I – dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas;
- II – taxas e tarifas previstas em Lei;
- III – créditos adicionais suplementares a ele destinados;
- IV – produto de multas impostas por infração à legislação ambiental;
- V – produtos de taxas, preços públicos ou reembolso de despesas relativas a licenças ambientais emitidas pelo município;
- VI – transferências de recursos do ICMS Ecológico;
- VII – transferências de recursos da União ou do Estado;
- VIII – contribuições, subvenções e auxílios da União, de Estados e de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e Fundações;
- IX – doações de pessoas físicas e jurídicas;
- X – doações de entidades nacionais e internacionais;
- XI – recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios celebrados entre o Município e instituições públicas

ou privadas, cuja execução seja de competência do órgão ambiental municipal;

XII – preços públicos cobrados pela prestação de serviços ambientais, pela análise de projetos ambientais e pela prestação de informações ou pareceres sobre matéria ambiental;

XIII – reembolsos por serviços prestados, por treinamentos ou cursos de capacitação e pela venda de produtos, sempre relacionados à sua finalidade principal;

XIV – rendimentos obtidos com aplicação de seu próprio patrimônio;

XV – indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais motivadas pelo parcelamento irregular ou clandestino ou ocupação indevida do solo urbano;

XVI – condenações judiciais, cíveis, administrativas ou criminais, de pessoas físicas ou empreendimentos sediados no município ou que afetem o território municipal, decorrentes de atos ilícitos praticados contra o meio ambiente;

XVII – compensação financeira ambiental;

XVIII – valores provenientes do recebimento de títulos executivos de termos de ajuste de conduta;

XIX – outras receitas eventuais e demais recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao fundo.

§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta específica do Fundo, mantida em instituição financeira oficial instalada no Município ou em Município contíguo, na falta de representação bancária instalada.

§ 2º Quando não estiverem sendo utilizados em suas finalidades próprias, os recursos do fundo deverão ser aplicados no mercado de capitais, objetivando o aumento das receitas do Fundo, cujos resultados a ele se reverterão.

§ 3º O saldo financeiro do FMMA, apurado em balanço ao final de cada exercício, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo.

§ 4º A dotação prevista no Orçamento Municipal será automaticamente transferida para a conta do FMMA, tão logo os recursos pertinentes estejam disponíveis.

CAPÍTULO II DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 3º Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA serão aplicados na execução de projetos e atividades que visem:

I – custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do Meio Ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal;

II – financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou privados, de interesse ambiental e sem fins lucrativos, que visem:

a) proteção, recuperação, conservação de recursos naturais no Município ou estímulo a seu uso sustentado;

b) capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em questões ambientais, podendo, para tanto, celebrar convênios com entidades filantrópicas, governamentais ou privadas sem fins lucrativos;

c) desenvolvimento de projetos de capacitação, educação e sensibilização voltados à melhoria da consciência ambiental, inclusive realização de cursos, congressos e seminários;

d) combate à poluição, em todas as suas formas, melhoria do esgotamento sanitário e destinação adequada de resíduos urbanos, industriais e da construção civil;

e) gestão, manejo, criação e manutenção de unidades de conservação municipais ou de outras áreas de interesse ambiental relevante, inclusive áreas verdes, parques, praças e áreas remanescentes;

f) desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas voltadas à melhoria ambiental e à construção do processo de sustentabilidade do município;

g) desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações constantes na Política Municipal de Meio Ambiente;

h) desenvolvimento de turismo sustentável e ecologicamente equilibrado;

III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros instrumentos necessários à execução de atividades inerentes à política municipal de meio ambiente;

IV – contratação de serviços de terceiros, inclusive assessoria técnica e científica, para elaboração e execução de programas e projetos;

V – apoio às ações voltadas à construção da Agenda 21 Local e da Agenda 21 Escolar no Município;

VI – apoio ao desenvolvimento de atividades concernentes à implantação do Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE do Município;

VII – apoio ao desenvolvimento de atividades voltadas à implantação e manutenção do sistema municipal de licenciamento ambiental;

VIII – incentivo ao uso de tecnologia ecologicamente equilibrada e não agressiva ao ambiente;

IX – apoio à implantação e manutenção do cadastro de atividades econômicas, que utilizem ou degradem os recursos ambientais do Município e manutenção de um sistema de informações referentes ao meio ambiente e controle urbano, mediante a coleta e a catalogação de dados e informações e a construção de banco de dados;

X – atendimento de despesas diversas, de caráter de urgência e inadiáveis, necessárias à execução política municipal de meio ambiente;

XI – pagamentos de despesas relativas a valores e contrapartidas estabelecidas em convênios e contratos com órgãos públicos e privados de pesquisa e proteção ambiental;

XII – outras ações de interesse e relevância pertinentes à proteção, recuperação e conservação ambientais do Município.

§ 1º O Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA editará resolução estabelecendo os termos de referência, os documentos obrigatórios, a forma e os procedimentos para apresentação e aprovação de projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios financeiros e de atividades e das prestações de contas que deverão ser apresentados pelos beneficiários.

§ 2º Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, projetos incompatíveis com quaisquer normas, critérios ou políticas municipais de preservação e proteção ao meio ambiente.

CAPÍTULO III DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º Fica também instituído um Conselho Gestor cuja finalidade é a de administrar, observadas as diretrizes de um Conselho Representativo, Consultivo e Deliberativo, o Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA.

Art. 5º O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA compõe-se de:

I – um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

II – um representante da Secretaria Municipal de Fazenda;

III – um representante da Câmara Municipal de Vereadores;

IV – dois representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA;

§ 1º Os membros do Conselho Gestor elegerão dentre eles, um Secretário, que comporá a Direção do Conselho Gestor, em conjunto com o Presidente, que será, obrigatoriamente, o Secretário Municipal do Meio Ambiente, e elaborarão normas internas de sua atuação.

§ 2º O exercício do cargo de Conselheiro é voluntário e gratuito, constituindo-se ato de relevante interesse público, não gerando direito a qualquer remuneração.

§ 3º A direção do Conselho Gestor será responsável pela movimentação bancária do FMMA.

Art. 6º Compete ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA:

I - estabelecer e executar a política de aplicação dos recursos do FMMA, observadas as diretrizes básicas e prioritárias definidas pelo CMMA e em obediência ao Plano de Aplicação de Recursos;

II - apreciar a proposta orçamentária apresentada pelo órgão executivo do Fundo, antes que esta seja encaminhada para inclusão no Orçamento Municipal;

III - analisar e aprovar as prestações de contas e os respectivos relatórios técnicos, relativos à aplicação dos recursos do FMMA, antes de seu encaminhamento aos demais órgãos de controle;

IV - fiscalizar a aplicação dos recursos, fornecendo relatórios ao CMMA;

V - encaminhar prestações de contas do FMMA ao Ministério Público Estadual, ao Prefeito Municipal e à Câmara Municipal, conforme disposto nesta Lei e exigências gerais em relação aos recursos do Município;

VI – opinar, apoiar e participar da celebração de convênios e contratos previstos nesta Lei, aprovando os respectivos termos e condições, depois de ouvido o CMMA.

Art. 7º As funções de Conselho Representativo, Consultivo e Deliberativo do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA serão exercidas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA, cabendo-lhe:

I - definir os critérios e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo, observado o § 1º do art. 3º acima, encaminhando-os ao Órgão Executivo para a elaboração do Plano de Aplicação de Recursos;

II - aprovar o plano anual de trabalho e o cronograma físico-financeiro que compõem o Plano de Aplicação de Recursos apresentado pelo Órgão Executivo;

III - aprovar, após análise técnica do órgão executivo, os projetos a serem financiados;

IV – avaliar termos e condições de contratos e convênios que serão celebrados pelo FMMA;

V – realizar outras atribuições que lhe forem determinadas pela legislação ambiental do Município.

Art. 8º Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Órgão Executivo do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA:

I - prover os recursos humanos e materiais adequados para o bom funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA – e executar as funções de Presidência do fundo;

II - elaborar a proposta orçamentária do Fundo em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, submetendo-a à apreciação do Conselho Gestor, antes de seu encaminhamento às autoridades competentes, na época e na forma determinadas em Lei ou regulamento;

III - elaborar plano anual de trabalho e o respectivo cronograma de execução físico-financeiro, bem como, o conseqüente Plano de Aplicação de Recursos do FMMA, submetendo-os à aprovação do CMMA, conforme os critérios e prioridades por este definidos;

IV - celebrar convênios, acordos ou contratos com entidades públicas ou privadas, que deverão ser aprovados pelo Conselho Gestor, após parecer do CMMA, observando a legislação vigente;

V - ordenar despesas com seus recursos, de acordo com a legislação pertinente;

VI - prestar contas dos recursos empregados;

VII - monitorar a execução dos projetos conveniados.

CAPÍTULO IV DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 9º A contabilidade do FMMA obedecerá às normas e procedimentos da contabilidade pública e contabilização centralizada, devendo evidenciar a situação contábil e financeira do Fundo, de modo a permitir a fiscalização e o

controle pelos órgãos competentes, na forma da legislação vigente.

Art. 10. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a contabilidade será de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subsequente, inclusive de apurar custos das aplicações definidas no Plano de Aplicação de Recursos, bem como, interpretar e apurar os resultados obtidos.

Art. 11. A prestação de contas far-se-á em forma contábil, a ser subscrita pelo responsável técnico competente, precedida de parecer do Conselho Gestor, aprovado pelo CMMA, devendo ser apresentada para que possa ser integrada à contabilidade geral e à prestação de contas do Município, sem prejuízo da possibilidade de requisição direta, pelo órgão competente oficiante, se for o caso.

CAPÍTULO V DAS DESPESAS, ATIVOS E PASSIVOS DO FUNDO

Art. 12. Constituem-se despesas do Fundo Municipal do Meio Ambiente:

I – o financiamento total ou parcial dos projetos e programas constantes do Plano de Aplicação de Recursos;

II – o atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável, no cumprimento do Plano de Aplicações de Recursos;

III – o custeio das suas despesas de funcionamento.

Art. 13. Constituem ativos do Fundo Municipal do Meio Ambiente:

I - disponibilidade monetária em bancos ou em caixas oriundas das receitas especificadas;

II - direitos que, porventura, vierem a constituir.

Art. 14. Constituem passivos do Fundo Municipal do Meio Ambiente as obrigações de qualquer natureza que, porventura, venham a assumir para a manutenção e o funcionamento da política do meio ambiente.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 15. O FMMA somente poderá ser extinto:

I – mediante Lei Municipal, após demonstração administrativa ou judicial de que ele não vem cumprindo com seus objetivos; ou

II – mediante decisão judicial.

Parágrafo único. O patrimônio eventualmente apurado quando de sua extinção e as receitas de seus direitos creditórios serão absorvidos pelo Poder Público Municipal, na forma como a Lei ou decisão judicial, se for o caso, dispuser.

Art. 16. Os demonstrativos financeiros do FMMA obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 17. As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, não enfocadas neste Regimento, serão reguladas por decisão do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA.

Art. 18. Fica o Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no Orçamento do Município para promover a instalação e aparelhamento do FMMA.

Art. 19. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.

Duas Barras, 15 de março de 2011.

ANTÔNIO CARLOS PAGNUZZI ARAÚJO

Prefeito

Publicado por:

Ubirajara Blanco Gomes

Código Identificador:7B29915E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro no dia 23/03/2011. Edição 0383

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aemerj/>